



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Michele Di Mauro - Presidente

dott. Antonio Perinelli - Consigliere relatore

dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere

all'udienza del 27 giugno 2023 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6608 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

tra

Parte_1 (*C.F._1*) residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Via Ulpiano, 29 presso e nello studio degli Avv.ti Marco Antonetti CF. *C.F._2*) ed *Parte_2* (C.F. *C.F._3*) che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello,

- appellante -

e

Controparte_1 , nata a Magliano Sabina il 18.01.1976 (C.F. *C.F._4*), in proprio

e quale unica erede del Sig. *Persona_1* , residente in Roma Via Capolveri n. 72, elettivamente domiciliato in Roma, Via Calo Mario n. 7 presso lo studio dell'Avv. Pietro Madonia giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- appellata – appellante incidentale -

e

Controparte_2 *Controparte_3* nella qualità di eredi della. Sig.ra *Parte_3* ,

- appellati contumaci -

e

CP_4 (C.F. *P.IVA_1*), in persona della Sindaca pro tempore Avv. *CP_5*

rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Dott. *Persona_2* , dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, rep. n. 12802 del 26.06.2017, dall'Avv. Pier Ludovico Patriarca (C.F. *C.F._5*) dell'Avvocatura Capitolina, presso i cui Uffici in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, è elettivamente domiciliata,

- appellata -

e

Controparte_6 *Controparte_7* , *CP_8* , *Controparte_9* , *Controparte_10* , *CP_11* ,

Controparte_12 nella qualità di eredi del Sig. *Persona_3*

- appellati contumaci-

e

CP_13

- appellata contumace -

e

CP_14

- appellato contumace -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 04.10.2018, *Parte_1* ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 4635/2018, pubblicata in data 03.03.2018, all'esito del procedimento civile contraddistinto dal N.R.G. 3187/2007 promosso dall'odierna appellante nei confronti di *Controparte_1*, *Controparte_2*, *Controparte_3*, *CP_15*, *Controparte_6*, *Controparte_7*, *CP_8*, *Controparte_9*, *CP_10*, [...] , *CP_11*, *Controparte_12*.

§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.

“Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2007, Parte_1, figlia di Parte_4 e di Persona_4 esponeva che il padre era deceduto in Roma il 26 agosto 1988 lasciando la moglie e i cinque figli Pt_1, CP_14, Per_3, Pt_3 e Per_1; che al momento dell'apertura della successione l'asse ereditario era composto dalla quota del 50% indivisa di immobili siti in Roma a Capoliveri, n. 72; che in data 21 ottobre 2004 era deceduta a Roma Pasqua; che in vita i predetti genitori, con atto per notaio Per_5 del 22 giugno rep. 379.829, avevano donato ai figli Per_3 e CP_14 la propria quota di proprietà di un immobile in Settebagni e di una cantina ciascuno nonché a Parte_3 una zona di terreno annessa al fabbricato ed una cantina in Roma, via Capoliveri, n. 72; che Parte_4 aveva disposto di parte delle sue sostanze con testamento pubblico notaio [...] Per_6 di Roma del 22 giugno 1981, rep. 120, pubblicato il 30 maggio 1988, lasciando al figlio Per_1, a titolo di legittima e con l'eventuale eccedenza sulla quota disponibile, il proprio diritto pro quota pari al 50% sui due vani al piano terra confinanti con il terreno destinato a Pt_3 ed il proprio diritto pro quota pari al 50% indiviso sul garage coperto con materiale eternit; che Persona_4 non aveva disposto delle proprie sostanze con testamento; che con atto per notaio Per_7 del 25 febbraio 2001 rep. 635399/5425 Persona_4 ed i figli avevano assunto una serie di obblighi nei confronti del Comune CP_15 aventi ad oggetto le porzioni immobiliari contraddistinte al foglio 132, part. 302, da sub 8 a sub 13; che era propria intenzione procedere allo scioglimento della

comunione ereditaria. Pertanto, citava **Controparte_1** e **CP_16** quali eredi di **Persona_1** , **Persona_3** , **CP_14** e **Parte_3** nonché il **CP_15** a comparire innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione previa collazione dei beni donati con l'atto per notaio **Per_5** del 22 giugno 1981 rep. 379.829.

Si costituiva in giudizio **Controparte_1** in proprio e quale unica erede di **Persona_1** (avendo la moglie di **Per_1** , **CP_13** rinunciato all'eredità), la quale deduceva anzitutto che **Parte_1** aveva alienato ad **Per_1** la sua quota dell'eredità paterna; che **Parte_3** , con atto per notaio **Per_5** del 3 marzo 1993 rep. 30271, aveva venduto ad essa convenuta **Controparte_1** una porzione immobiliare facente parte del fabbricato di via Capoliveri n. 72 e con scrittura privata del 27 luglio 2001 aveva ricevuto da **CP_1** la somma di £ 6.000.000 per la vendita anche di un box auto e di una particella di terreno; che pertanto a seguito degli atti di trasferimento intervenuti, dei testamenti, delle collazioni da effettuare e delle assegnazioni di fatto attuate tra i coeredi risultavano da dividere soltanto l'immobile e la quota di immobile di **Persona_4** un posto auto scoperto ed una striscia di terreno fra quelle retrostanti via Capoliveri vincolate a favore del **CP_15** .

Si costituiva altresì in giudizio **Parte_3** , la quale si associava alla domanda attorea.

Il **CP_15** infine, eccepiva la carenza di legittimazione passiva e chiedeva in ogni caso tenersi conto dell'atto d'obbligo gravante come onere reale sull'edificio di via Capoliveri, n. 72. Con sentenza non definitiva n. 6142/2012 depositata il 24 marzo 2012, questo Tribunale dichiarava aperta la successione di **Parte_4** (nato ad Anagni il 29.6.1908 e deceduto a Roma il 26.3.1988) e di **Persona_4** (nata ad Anagni il 4.1.1913 e deceduta a Roma il 21.10.2004); disponeva, a carico di **CP_14** , **Persona_3** (l'erroneo riferimento ad **Controparte_1** contenuto in sentenza è stato poi corretto nell'ambito di apposito procedimento ex art. 288 c.p.c.) e **Parte_3** la collazione degli immobili oggetto della donazione di cui all'atto per notaio [...] **Per_6** in Roma del 18 giugno 1981 rep 379.829, racc. 7180, registrato il 24 giugno 1981 al n. 31387; accertava che l'attrice aveva trasferito ad **Persona_1** la propria quota di eredità paterna del 50% del diritto di proprietà sull'area urbana della complessiva consistenza catastale di mq. 402

sita nel Comune di Roma, alla via Capoliveri, n. 72, distinta al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 132, part. 302, sub. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. La causa veniva poi rimessa in istruttoria per procedere alla stima del compendio e allo scioglimento della comunione. Nel prosieguo il giudizio veniva interrotto in conseguenza della morte di **Parte_3** e **Persona_3** e poi riassunto nei confronti degli eredi di questi. Con altra sentenza non definitiva n. 18773/2016 depositata l'11 ottobre 2016, questo Giudice, risolvendo un contrasto insorto tra le parti circa l'effettiva consistenza della massa da dividere, accertava e dichiarava che l'appartamentino distinto con l'int. 2 posto al piano terra del fabbricato di via Capoliveri, n 72 e le cantine distinte con i nn. 1 e 4 rientravano nella comunione ereditaria oggetto della domanda di divisione proposta da **Parte_1**. Rimetteva dunque la causa sul ruolo per il prosieguo delle operazioni divisionali”.

§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. Rigetta la domanda di scioglimento della comunione; 2. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio”.

§ 4. — Con l'atto di appello **Parte_1** ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrari reiectis, in riforma della sentenza n. 4635/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, sez. VIII, in persona del Giudice Dott. Luigi D'Alessandro 27.02.2018, pubblicata in data 03.03.2018, all'esito del procedimento civile contraddistinto dal N.R.G. 3187/2007 ed in accoglimento integrale del presente appello chiede procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria: IN VIA PRINCIPALE in riforma dell'impugnata sentenza:

- accertato e dichiarato che in vita i defunti **Parte_4** e **Persona_4** con atto Notar **Persona_6** in Roma del 22/06/1981, Rep. 379.829, registrato il 24/06/1981 al n. 31387, hanno donato ai figli **Per_3** e **CP_14** in parti uguali e pro-indiviso, riservandosi il diritto di usufrutto, la propria quota di nuda proprietà (50% ciascuno) dell'immobile sito in Settebagni, Via Cascina snc scheda n. 000412/77 (ora foglio 132, part. 302 sub. 504 e 505), a **CP_14** la propria quota di nuda proprietà (50% ciascuno) della cantina contraddistinta con scheda n. 000413, a **Per_3**

[...] la propria quota di nuda proprietà (50% ciascuno) della cantina contraddistinta con scheda n. 000414/77, a **Parte_3** riservandosi il diritto di usufrutto, la propria quota di nuda proprietà (50% ciascuno) della porzione immobiliare distinta nel N.C.T. di Roma al foglio 130, all. 65 part. 389, di centiare 33 e della cantina accatastata in data 04/01/77 con scheda n. 000415/77, e che i predetti beni sono oggetto di collazione, disporre il conferimento alle rispettive masse ereditarie; - nominare un CTU: per la formazione e la stima delle masse ereditarie di **Parte_4** e **Persona_4** e per la determinazione delle rispettive quote, con relativi conguagli, tenuto conto, relativamente alla massa ereditaria di **Parte_4** della volontà testamentaria del de cuius ovvero per la rielaborazione e/o l'aggiornamento all'attualità del progetto di divisione così come prospettato nella bozza del CTU, ing. **Per_8** del 20.10.2014 a cui avevano già aderito le parti costituite in primo grado nel corso del processo; - disporre la divisione dei beni facenti parte della massa ereditaria di **Parte_4** e **Per_4** con la predisposizione del relativo progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c., con la convocazione delle parti per l'approvazione e lo successiva assegnazione alle parti; - in caso di contestazione rimettere le parti dinanzi al Collegio per la decisione; - porre le spese e le competenze, legali e tecniche a carico delle controparti”.

§ 5. — L'appellata **Controparte_1**, costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 21.11.2018, ha resistito all'impugnazione ed ha spiegato appello incidentale anche nei confronti della pronuncia contenuta nella sentenza non definitiva n. 18773/2016 chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, PREVIA NOMINA DI UNA CTU tecnica per la formazione e la stima delle masse ereditarie, tenuto conto delle rispettive quote ed escludere dalla comunione il bene di seguito indicato. - disporre lo scioglimento della comunione ereditaria; Dichiarare che l'appartamentino posto al piano terreno distinto con interno 2 composto di due camere ed accessori semplici ed annesse sottostanti cantine distinte con i numeri 1 e 3, comprensivo di lastrico solare e la scala di collegamento tra questo e le cantine, il tutto distinto al foglio 132 allegato 65, particella 302 piano terreno int. 2 sub. 15; sub. 21; sub 22 e sub. 18 di proprietà esclusiva della Sig.ra **CP_1**

[...] , non rientrano nella massa ereditaria da dividere. — disporre con sentenza la divisione della massa ereditaria di cui in narrativa, - con vittoria di spese, in ipotesi di altrui infondate contestazioni. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

§ 6. — L'appellato *Controparte_17* costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 04.01.2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni:

*“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis rejectis: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di *CP_4* - tenere in ogni caso conto, in sede di divisione ereditaria, dell'atto d'obbligo in premessa indicato, comportante oneri reali gravanti sull'edificio e sui beni siti in Via Capoliveri n. 72 e comunque sui beni nello stesso indicati - beni facenti parti della massa ereditaria di cui si chiede la divisione - e, quindi, delle obbligazioni da esso discendenti in favore dell'Amministrazione Capitolina per l'erede e/o gli eredi che dovessero risultare assegnatari di tali beni. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.*

§ 7. — Non si costituivano invece in giudizio gli altri appellati e se ne dichiarava la contumacia.

§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

§ 9. — Con l'unico motivo dell'appello principale viene dedotta la *“Erronea qualificazione giuridica in merito al motivo dedotto dal giudicante di prime cure sull'impossibilità di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria”*.

§ 10. — Con il primo motivo dell'appello incidentale proposto da *Controparte_1* viene dedotta la *“ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 46 D.P.R. 380/2001”*.

§ 11. — I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi. Si legge sul punto nella sentenza impugnata: *“L'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che tra il dicembre 2014 e l'ottobre 2017 il complesso immobiliare di cui trattasi è stato oggetto di plurimi abusi edilizi. In particolare, sono emerse le seguenti irregolarità:*

"1) realizzazione di manufatto di circa 8,80 x 260 h 280 chiuso perimetralmente da muratura a blocchetti di cemento con sovrastante solaio; 2) nei muri di cinta dell'edificio è stata sostituita la ringhiera in ferro con muratura a blocchetti; 3) all'interno del manufatto a sostegno del solaio sono stati realizzati n. 6 pilastri in ferro; 4) sopra il solaio a gradoni sono state realizzate n. 2 vasche ed è stato posizionato un barbecue; 5) lo stesso solaio è reso praticabile attraverso una scala in ferro collocata tra il nuovo manufatto e l'edificio esistente; 6) in prossimità della preesistente scala è stato realizzato un pianerottolo a sbalzo con relativo parapetto in muratura a blocchetti; 7) le scale esterne in metallo sono state coperte da n. 2 tettoie con strutture in ferro e coperte da pannello di finte tegole; 8) al piano di calpestio del manufatto (ex cortile di accesso civ 72) è stata costruita una scala in muratura che accede ai locali del piano di sottofondazione dove è presente un locale interrato"

Ne consegue l'incommerciabilità e, di conseguenza, l'indivisibilità dei beni per cui è causa stante il chiaro disposto dell'art. 46 del d.PR. 6.6.2001, n. 380 in base al quale "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria"; norma la cui portata non è limitata all'attività costruttiva originaria ma si estende, in virtù di quanto disposto dal comma 5, bis del citato art. 46, anche agli interventi edilizi successivi quali quelli di specie che, come evidenziato dal CTU, sono stati realizzati in violazione dell'art. 33 del d.P.R. citato.

La nullità prevista dalla disposizione normativa di cui trattasi ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse senza incorrere nelle preclusioni di rito) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato (cfr., sia pure con riferimento ad un'ipotesi di applicazione dell'analogo art. 17 della legge n. 47/1985, Cass., 17.1.2003, n. 630 la quale ha riguardato proprio un caso di

divisione di un terreno sul quale erano stati costruiti manufatti abusivi).

Anche l'eventuale sanabilità dei citati abusi non sposterebbe i termini della questione, essendo evidente, da un lato, che la sanatoria debba avvenire prima e non dopo che la divisione sia giudizialmente disposta e, dall'altro, che non possa concepirsi — pena la violazione del principio di ragionevole durata del processo — una quiescenza del giudizio in attesa che le parti provvedano alla regolarizzazione della situazione di abuso”.

Deducono gli appellanti che dette norme si applicano agli atti tra vivi ma non agli atti mortis causa che comprendono anche le operazioni di scioglimento delle comunioni ereditarie.

I motivi sono infondati.

Sul punto, infatti, si sono pronunziate le sezioni unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 25021 del 07/10/2019 hanno espresso i seguenti principi di diritto:

1. Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967;
2. Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore

e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Osserva a questo punto il Collegio che, nella specie, la condizione dell'azione richiesta dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985, rappresentata dalla dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, non è in concreto sussistente, non essendo stato né allegato, né provato che sia stata rilasciata alcuna concessione edilizia in sanatoria.

Pertanto, in assenza della prescritta dichiarazione e alla luce dell'orientamento giurisprudenziale appena menzionato la domanda di divisione proposta da *Parte_1* non può essere accolta, con conseguente rigetto del motivo d'appello in esame e conferma del capo della decisione impugnato.

L'appellante incidentale *Controparte_1* ha rilevato, seppure in via subordinata, l'esigenza “*degli eredi di vedersi riconoscere la propria quota individuale, a prescindere dagli abusi edilizi perpetrati solamente da una parte dei coeredi e solamente su una parte dei beni oggetto dell'eredità*”.

La predetta sentenza delle sezioni unite consente la divisione parziale dell'asse ereditario (Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti» (Cass., Sez. U., 7 ottobre 2019, n. 25021).

Tuttavia la domanda proposta da *Controparte_1* appare inammissibile in quanto non sono indicati quali sono i beni abusivi e quelli di cui si chiede la divisione e non è stata ribadita nelle conclusioni.

§ 12. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale proposto da *Controparte_1* viene

dedotta la *“ERRATA APPLICAZIONE ART.29 CO 1-bis L.52/1985”*.

Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: *“Non può poi obliterarsi che lo scioglimento della comunione ereditaria precluso anche sotto un altro profilo. Ed invero non può esservi dubbio che gli interventi edilizi irregolari summenzionati (a cui deve aggiungersi l'unificazione di fatto di due unità immobiliari catastalmente distinte) diano luogo a palesi difformità rispetto alle risultanze delle planimetrie catastali sicché trova concorrente applicazione il comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) a norma del quale "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.*

La disposizione menzionata è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore. Ed invero, non è revocabile in dubbio che alle parti sia "preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, siccome illecito" (cfr. la già citata Cass., 17.1.2003, n. 630).

L'esclusione della scrittura privata autenticata dall'ambito applicativo della norma è agevolmente spiegabile: il legislatore ha voluto limitare la sanzione della nullità ai soli atti assoggettabili a pubblicità immobiliare, consapevole che la scrittura privata non autenticata, non costituendo titolo

per la trascrizione, avrebbe una limitata utilità per chi decidesse di ricorrervi. La sentenza conclusiva del giudizio di divisione è invece trascrivibile sicché, laddove anch'essa fosse esclusa dallo spettro operativo della norma, le parti potrebbero ottenere tutte le utilità che il legislatore ha voluto impedire (ossia il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su unità immobiliari urbane non conformi alle risultanze catastali mediante un titolo trascrivibile), con evidente frustrazione della finalità fiscale che anima la normativa in commento, che è quella di contrastare, attraverso la sanzione della nullità di determinati atti dispositivi, fenomeni di evasione fiscale dovuti al mancato allineamento dei dati catastali con la situazione di fatto dell'unità immobiliare.

Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione neanche aderendo a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui non sarebbero tali da incidere sulla validità dell'atto di trasferimento o di scioglimento della comunione le difformità di lieve entità, intendendosi per tali le modifiche di carattere meramente formale o di limitato rilievo non influenti sulla corretta determinazione della rendita catastale (in tal senso cfr. [Organizzazione_1](#), circ. 9.7.2010, n. 2, prot. n. 36607). Non vi è dubbio, infatti, che le menzionate difformità si concretino in aumenti della volumetria complessiva del complesso immobiliare, ossia difformità idonee ad influire sulla rendita e che, dunque, non potrebbero certo considerarsi, ai fini che qui interessano, "di lieve entità".

Deduce l'appellante che anche l'applicazione di tale norma dovrebbe essere limitata agli atti pubblici e scritture private tra vivi con esclusione quindi dello scioglimento della comunione ereditaria.

Il motivo è infondato.

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, nella sentenza sopra richiamata, hanno infatti affermato che “non può condividersi, perciò, l'affermazione secondo cui lo scioglimento della comunione ereditaria sarebbe un atto non autonomo rispetto alla vicenda successoria, della quale costituirebbe l'evento terminale, permeandosi così della medesima natura ... Va poi considerato che il fatto che un negozio si inserisca nella vicenda successoria non implica affatto che esso debba essere qualificato *mortis causa* ..”.

Concludono le sezioni unite affermando che *“In realtà, una volta che la successione si è perfezionata con le accettazioni dell'eredità da parte dei chiamati, il fenomeno successorio si è esaurito, rimanendo ad esso estranee le vicende negoziali successive”*.

Dunque, lo scioglimento della comunione ereditaria non può essere considerato un atto mortis causa ma deve essere fatto rientrare tra gli atti tra vivi.

Ne deriva la necessità, per poter procedere allo scioglimento della comunione, di disporre di planimetrie esatte degli immobili da dividere.

§ 13. — Con il terzo motivo dell'appello incidentale viene dedotto un *“3. Errore di fatto e di diritto sulla individuazione della massa ereditaria da dividere”*.

Tale motivo deve essere *“inteso come principale per la sig.ra Controparte_1”* riguarda la pronunzia contenuta nella sentenza non definitiva n. 18773/2016.

L'appello deve considerarsi tempestivo in quanto all' udienza del 26.01.2017, prima udienza successiva alla pronunzia della sentenza non definitiva impugnata, il difensore di Controparte_1 faceva espressa riserva di appello, ai sensi dell'articolo 340 c.p.c.

Si legge sul punto nella sentenza impugnata n. 18773/2016 che : *“Ciò posto, si osserva che, prima di procedere nelle operazioni divisionali in senso proprio, occorre accertare — essendo sul punto insorto un contrasto tra le parti e, in particolare, tra l'attrice da un lato e CP_18 dall'altro e non avendo nulla statuito al riguardo la precedente sentenza parziale n. 6142/12 — se possano o meno includersi nel patrimonio ereditario da dividere l'appartamentino distinto con l'int. 2 posto al piano terra del fabbricato di via Capoliveri, n 72 e le cantine distinte con i nn. 1 e 4 che hanno formato oggetto di una compravendita da Parte_3 ad Controparte_1 per atto notaio [...] Per_9 del 3 marzo 1993, rep. 30271.*

Ed invero, mentre la convenuta Controparte_1 sostiene che i beni innanzi descritti siano stati da lei acquistati e pertanto siano usciti dal patrimonio ereditario, l'attrice afferma che gli immobili in questione non avrebbero potuto essere venduti da Parte_3 in quanto, essendo pervenuti a quest'ultima in parte per effetto della donazione del 1981 da sottoporre a collazione e in parte (ma

sola pro quota) in conseguenza della successione legittima del cuius, ella non era legittimata a disporne nella loro interezza.

L'esame degli atti di causa consente di escludere che i beni venduti da **Parte_3** nel 1993 siano (neppure in parte) quelli che avevano formato oggetto della donazione in suo favore nel 1981. La donazione di cui **Parte_3** era stata beneficiaria aveva infatti riguardato solo due "zonette di terra" nonché la cantina sita nel fabbricato di via Capoliveri e contraddistinta con il numero 3 (cfr. doc. 4 produzione attorea) mentre la successiva vendita dal 1993 ha avuto ad oggetto un appartamento al piano terra distinto con il numero 2 e due cantine distinte con i numeri 1 e 4 (cfr. doc. 5 produzione **Controparte_1**).

Resta tuttavia da verificare quale fosse il titolo di proprietà vantato da **Parte_3** per procedere alla vendita dei beni da ultimo menzionati (titolo che non solo non risulta dall'atto notarile del 1993 nel quale invero nulla si dice sulla provenienza dei beni compravenduti ma che neppure **CP_1** [...] ha saputo indicare nel corso del giudizio).

Orbene, è in realtà sostanzialmente incontroverso che l'appartamento e le due cantine fossero in origine di titolarità dei defunti **Parte_4** e **Persona_4** per averli essi stessi edificati sicché, nel 1993, quando si era già aperta la successione di **Parte_4** , **Parte_3** poteva vantare sui beni de quibus (e più in generale sull'intero patrimonio relitto dal defunto genitore), solamente una quota di proprietà corrispondente alla quota devolutale per legge in conseguenza della morte del padre.

In siffatto contesto, la vendita del 1993 in favore di **Controparte_1** di alcuni beni del patrimonio ereditario paterno poteva al più configurarsi quale "vendita dell'esito divisionale", fattispecie contrattuale che ricorre allorché uno dei coeredi venda uno o più determinati beni ereditari di cui tuttavia non ha la proprietà esclusiva e che invece formano oggetto di comunione con altri dividendi.

Trattasi di una vendita che non è nulla bensì produttiva di effetti meramente obbligatori in quanto sospensivamente condizionata all'attribuzione in sede di divisione all'alienante di quel o quei

determinati cespiti (cfr. in tal senso Cass., 13.8.1980, n. 4925; Cass., 23.7.1993, n. 8529).

Non essendosi ancora verificata la detta condizione (giacché ancora non si è proceduto alla divisione), i beni oggetto della compravendita per atto notaio **Persona_9** del 3 marzo 1993, rep. 30271 non sono passati nella sfera di proprietà di **Controparte_1** e, pertanto, essi vanno ancora considerati facenti parte del patrimonio ereditario e quindi oggetto della relativa comunione tra i *Coeredi*".

Deduce l'appellante incidentale **Controparte_1** che: "Appare evidente che la Sig.ra **Parte_3** fosse piena titolare del compendio in questione al momento dell'alienazione alla Sig.ra **CP_1** [...] .

Infatti, avendo gli stessi Sig.ri **Parte_4** e **Persona_4** donato l'appezzamento di terreno sul quale insiste l'immobile in questione, non si comprende come lo stesso possa rientrare nell'asse ereditario essendo stato regolarmente alienato".

Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata si evidenzia la differenza tra gli immobili oggetto dell'atto di donazione del 1981 (due "zonette di terra" nonché la cantina sita nel fabbricato di via Capoliveri e contraddistinta con il numero 3) da quelli della successiva vendita dal 1993 (appartamentino al piano terra distinto con il numero 2 e due cantine distinte con i numeri 4).

Nella sentenza impugnata si evidenzia altresì che dall'atto notarile del 1993 non risulta il titolo in base al quale detti beni pervenivano a **Parte_3** .

Tali indicazioni analitiche non sono contrastate da elementi probatori forniti dall'appellante incidentale e pertanto la contestazione appare infondata.

§ 14. — In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere respinti.

§ 15. — La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite anche nei confronti del **Controparte_17** nei cui confronti non venivano avanzate domande.

§ 16. — L' appellante principale e l'appellante incidentale restano, altresì, tenuti ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare

del contributo unificato dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* con atto di citazione notificato in data 04/10/2018, nei confronti nei confronti di *Controparte_1* , *CP_2* ,
[...] *Controparte_3* , *CP_15* , *Controparte_6* , *Controparte_7* , *CP_8* ,
Controparte_9 , *Controparte_10* , *CP_11* , *Controparte_12* avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 4635/2018 così provvede:

1. rigetta l'appello principale;
2. respinge l'appello incidentale proposto da *Controparte_1* anche nei confronti della sentenza non definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 18773/2016;
3. spese compensate;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante principale *Parte_1* e dell'appellante incidentale *CP_1* *[...]* .

Così deciso in Roma il 27 giugno 2023.

Il Consigliere estensore

Antonio Perinelli

Il Presidente

Michele Di Mauro